

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5100/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
นางสาวอินทวา ธนาบุรณ์
นายยอดชายหรือตู้ ไชยยิ่ง

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 91, มาตรา 276 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 218, มาตรา 225

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยข้อหา
ทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 20 วันเป็นกรณีที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่างให้ลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ซึ่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218บัญญัติห้ามมิให้คู่ความฎีกาปัญหาข้อ
เท็จจริง จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

จำเลยข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมสองครั้งในเวลาใกล้เคียงกันและสถานที่
เกิดเหตุครั้งแรกกับครั้งหลังห่างกัน เพียงประมาณ 300 เมตรเจตนาในการข่มขืน
กระทำชำเราทั้งสองครั้งยังต่อเนื่องกันอยู่หาได้ขาดตอนไม่ จึงเป็นความผิดกรรม
เดียว แม้จำเลยไม่ฎีกาในปัญหาข้อนี้แต่การปรับบทลงโทษจำเลยเป็นปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เวลาใกล้ค่ำหลังเที่ยง จำเลยได้
ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอายุ ๒๔ ปี ซึ่งมีใช้ภรรยาของจำเลยโดยใช้กำลัง
ประทุษร้าย โดยผู้เสียหายไม่สมัครใจยินยอม ภายหลังจากที่จำเลยข่มขืนกระทำ
ชำเราผู้เสียหายดังกล่าวแล้วจำเลยบังคับพาผู้เสียหายไปยังที่อีกแห่งหนึ่งแล้วข่มขืน
กระทำชำเราผู้เสียหายอีกเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากนั้นจำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
โดยใช้มือตบศีรษะผู้เสียหายและเตะผู้เสียหายที่บริเวณกลางหลังเป็นเหตุให้ผู้เสีย
หายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๗๖, ๒๙๕, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๗๖, ๓๙๑, ๙๑ ความผิดตามมาตรา ๒๗๖ จำคุกกรรมละ ๑๘ ปีรวม ๒ กรรม จำคุก
๓๖ ปี ความผิดตามมาตรา ๓๙๑ จำคุก ๑ เดือนรวมจำคุก ๓๖ ปี ๑ เดือน จำเลย
ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมตลอดจนทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาลดโทษให้หนึ่งใน สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุก ๒๔ ปี
๒๐ วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก มาตรา ๙๑ ลงโทษจำคุกกระหนงละ ๙ ปี ๒ กระหนง เป็นจำคุก
๑๘ ปี รวมกับโทษฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา ๓๙๑ เป็นจำคุก ๑๘ ปี ๑ เดือน ลด
โทษให้จำเลยหนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย ๑๒ ปี ๒๐ วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๑ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกามาด้วยนั้นศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลย ๒๐ วัน เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่างให้ลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ บัญญัติห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกา ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาในข้อหาทำร้ายร่างกายมาด้วยจึงไม่เป็นการถูกต้อง ข้อหาทำร้ายร่างกายนี้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา นั้น ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมตามฟ้องแต่ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการข่มขืนกระทำชำเราที่จำเลยกระทำลงเป็นความผิด ๒ กรรม ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะการข่มขืนกระทำชำเราครั้งแรกกับครั้งหลังเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน และสถานที่เกิดเหตุครั้งแรกกับครั้งหลังก็ห่างกันเพียงประมาณ ๓๐๐ เมตร แสดงว่าเจตนาในการข่มขืนกระทำชำเราทั้งสองครั้งยังต่อเนื่องกันอยู่หาได้ขาดตอนไม่ จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แม้จำเลยไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ แต่การปรับบทลงโทษจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้และเห็นสมควรปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก เป็นกระหนาบเดียว และกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรคแรก ที่แก้ไขแล้ว และมาตรา ๓๕๑ ความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก ให้จำคุก ๑๘ ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามเป็นจำคุก ๑๒ ปี รวมกับโทษจำคุก ๒๐ วัน ตามมาตรา

๓๕๑ ซึ่งถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นให้จำคุกจำเลย ๑๒ ปี ๒๐ วัน
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>